

## CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

(Capítulo III — Términos de Referencia y Requisitos de Calificación; y Capítulo IV — Factores de Evaluación)

| Formato para Formular Consultas y Observaciones |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura del procedimiento de selección     | Concurso Público Abreviado de Servicios N.º 02-2026-MDS                                                                            |
| Objeto de la contratación                       | Contratación del servicio de Internet Dedicado, Transmisión de Datos, Telefonía IP, Correo Electrónico y Almacenamiento en la Nube |
| Entidad contratante                             | Municipalidad Distrital de Surquillo                                                                                               |
| Participante                                    | [CONSIGNAR LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE]                                                                                       |
| Marco normativo aplicable                       | Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 009-2025-EF                           |

Nota: las citas entre comillas («...») son textuales del Capítulo III — Requerimiento (TDR). La referencia de página corresponde a la paginación oficial de las Bases (recuadro inferior derecho).

### 1. CONSULTAS

| N.º | Sección / Capítulo | Numeral y Literal | Pág.  | Consulta (debidamente motivada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norma / referencia                                            |
|-----|--------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Capítulo III — TDR | 5.1, ítem 18      | 24–25 | El TDR establece que « <i>El POSTOR deberá proveer acceso a una herramienta de monitoreo Web (http o https) para la visualización del tráfico de todos los enlaces a ser contratados</i> », con una extensa lista de funcionalidades. Sin embargo, no precisa: (i) si dicha herramienta puede ser una <b>plataforma unificada</b> que consolide en un solo acceso todos los enlaces y servicios; ni (ii) el <b>número de usuarios concurrentes</b> que la Entidad requiere. Solicitamos precisar ambos extremos.     | Art. 5.1 i) (transparencia y facilidad de uso) Ley N.º 32069. |
| 2   | Capítulo III — TDR | 5.1, ítem 18      | 24–25 | El mismo numeral exige: « <i>Soporte IP. Tipos de Flow disponibles: NetFlow (version 5, 7 y 9), NetStream, IPFIX, jFlow, sFlow, cFlow</i> ». Dado que varios de estos protocolos son propios de fabricantes distintos (NetFlow–Cisco, NetStream–Huawei, jFlow–Juniper), solicitamos precisar si la exigencia es de soporte <b>simultáneo de todos</b> o si basta soportar al menos uno de los protocolos estándar (p. ej. IPFIX o NetFlow v9), a fin de no orientar la contratación hacia una marca de equipamiento. | Art. 5.1 h) y j) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.     |
| 3   | Capítulo III — TDR | 7. Capacitaciones | 36    | El TDR señala: « <i>El personal de la ENTIDAD será capacitado por el CONTRATISTA a través de instructores, en un curso práctico de veinticuatro (24) horas como mínimo en Lima para el personal que designe la Entidad</i> ». No se precisa el <b>número máximo de participantes</b> , lo que impide dimensionar costo, aforo y logística. Solicitamos precisar el número máximo de personas a capacitar.                                                                                                            | Art. 5.1 b) e i) Ley N.º 32069.                               |

continúa en la página siguiente...

| N.º | Sección / Capítulo | Numeral y Literal           | Pág.  | Consulta (debidamente motivada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Norma / referencia              |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4   | Capítulo III — TDR | 7. Capacitaciones           | 36    | El TDR indica que « <i>Será una capacitación no oficial</i> » y « <i>en función a los equipos propuestos (Routers, seguridad virtual, Servicio AntiDDoS, WAF y telefonía)</i> ». Solicitamos precisar: (i) la <b>oportunidad</b> en que se brindará (¿durante la implementación, por única vez o periódica?); (ii) si las 24 horas se computan por curso o por participante; y (iii) si se admite modalidad virtual además de la presencial en Lima.                                                                                                                                                                  | Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.      |
| 5   | Capítulo III — TDR | 6 (lit. c, f, g) y 17       | 35–41 | Coexisten plazos de atención distintos: « <i>tiempo de respuesta máximo ... no mayor a 30 minutos</i> » (6.f); « <i>tiempo máximo de la solución de averías ... 03 horas de manera remota y 12 horas con desplazamiento presencial</i> » (6.g); « <i>el tiempo de solución de la avería no debe ser mayor a 48 horas</i> » (6.c); y « <i>El tiempo de atención de una avería no deberá ser mayor a dos (02) horas</i> » (17). Solicitamos <b>armonizar</b> y definir “tiempo de respuesta”, “de atención” y “de solución”, con el momento de inicio del cómputo (desde la generación del ticket, conforme al lit. i). | Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.      |
| 6   | Capítulo III — TDR | 17. Otras penalidades / SLA | 41    | La disponibilidad mensual mínima es 99.50 %, con la fórmula Disponibilidad = $\frac{TT-TE}{TT} \times 100$ . Solicitamos precisar el <b>instrumento técnico objetivo y trazable</b> con que se medirá el “total de minutos sin servicio” (TE), quién valida la medición, y si se excluyen las ventanas de mantenimiento programado notificadas con diez (10) días de anticipación, a fin de un cálculo objetivo de la penalidad.                                                                                                                                                                                      | Art. 5.1 i) y l) Ley N.º 32069. |
| 7   | Capítulo III — TDR | 5.1, ítem 19, lit. b)       | 25    | El TDR exige: « <i>Deberá incluir cinco (08) interfaces 10/100/1000 Ethernet ports como mínimo, un (01) puerto SFP+</i> ». Existe <b>contradicción</b> entre el número en letras (“cinco”) y en dígitos (“08”). Solicitamos precisar el número mínimo de interfaces Ethernet requeridas para los routers de Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.      |
| 8   | Capítulo III — TDR | 5.11 / 5.10.x               | 34–35 | El acápite del servicio Wi-Fi para parques se rotula “5.11”, pero sus subnumerales aparecen como “5.10.1”, “5.10.2”, “5.10.3”, “5.10.4” y “5.10.5”. Solicitamos corregir y uniformizar la numeración para evitar confusión en la referencia de las especificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.      |
| 9   | Capítulo III — TDR | 5.3, lit. h)                | 27–28 | El TDR exige: « <i>La solución ofertada deberá incluir una plataforma cloud del mismo fabricante del firewall, para la administración centralizada de logs, analítica, monitoreo, correlación de eventos y generación de reportes ... integrada nativamente con el equipo ofertado</i> ». Solicitamos confirmar si se admiten plataformas de gestión de <b>fabricante distinto</b> al del firewall, siempre que cumplan la integración y funcionalidades requeridas, para no restringir la concurrencia a un único fabricante.                                                                                        | Art. 5.1 h) y o) Ley N.º 32069. |
| 10  | Capítulo III — TDR | 5.7, lit. d) y portab.      | 32–33 | Respecto de la telefonía IP, el TDR fija bolsas de minutos por sede y la « <i>portabilidad numérica de las principales líneas telefónicas</i> » (Palacio Municipal 241-0413; Central de Serenazgo 510-2222). Solicitamos precisar si los minutos móviles aplican a llamadas a <b>cualquier operador</b> móvil del país (off-net) o solo on-net, y confirmar el plazo y las gestiones a cargo del contratista para la portabilidad.                                                                                                                                                                                    | Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.      |

continúa en la página siguiente...

| N.º | Sección / Capítulo | Numeral y Literal      | Pág. | Consulta (debidamente motivada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norma / referencia                                        |
|-----|--------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11  | Capítulo III — TDR | 5.9 (correo)           | 35   | El TDR exige un servicio de correo en la nube de 2 TB con « <i>cuentas ilimitadas</i> » y « <i>deberá migrar las cuentas de correo existentes en la entidad</i> ». Solicitamos precisar el <b>número aproximado de cuentas</b> , el <b>volumen de datos</b> a migrar y la <b>plataforma de origen</b> , para dimensionar la migración y evitar costos indeterminados.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 5.1 b) e i) Ley N.º 32069.                           |
| 12  | Capítulo III — TDR | 5.10.2 (Wi-Fi parques) | 36   | Las EETT del Access Point exterior exigen <b>de forma acumulativa</b> : « <i>Wi-Fi 6 (802.11ax)</i> »; « <i>mínimo de 512 dispositivos cliente . . . simultáneos</i> »; « <i>hasta 6 Gbps</i> »; « <i>MU-MIMO 4x4:4 de doble banda con . . . OFDMA</i> »; « <i>un (01) puerto Ethernet de 2,5 Gigabit . . . PoE/PoE+ y un (01) puerto SFP de 2,5 Gigabit</i> »; e « <i>IP68</i> ». Solicitamos a la Entidad confirmar que se admiten <b>soluciones equivalentes</b> de cualquier fabricante que cumplan el desempeño requerido, a fin de que la conjunción de características no oriente la contratación hacia un equipo o marca específicos. | Art. 5.1 h) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento. |
|     |                    |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total de consultas: 12</b>                             |

## 2. OBSERVACIONES

| N.º | Sección / Capítulo                                | Numeral y Literal                             | Pág.       | Observación (debidamente motivada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Artículo y norma que se vulnera                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Capítulo III — TDR y Requisitos de Calificación   | Núm. 8 lit. a) y 5.1 ítem 15; Req. Calif. C.4 | 24, 36, 46 | El TDR exige (núm. 8.a) que el proveedor cuente con « <i>un Centro de Operaciones de Red (NOC) y un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) propios de la empresa (no tercerizados ni rentados)</i> » y (ítem 15) « <i>NOC . . . y . . . SOC propio no rentado a tercero</i> »; lo mismo se reitera como requisito de calificación C.4 (pág. 46). La prohibición de tercerización/alquiler constituye una <b>barrera desproporcionada e innecesaria</b> que limita la concurrencia y favorece a operadores de gran tamaño, sin que la <b>propiedad</b> de dicha infraestructura sea condición necesaria para garantizar el servicio (asegurable vía SLA y penalidades). Solicitamos admitir la <b>disponibilidad acreditada</b> del NOC y SOC bajo cualquier título legal. | Art. 5.1 h), j) y l) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento (D.S. N.º 009-2025-EF).                   |
| 2   | Capítulo III — TDR vs. Requisitos de Calificación | Núm. 8 lit. b) vs. Req. Calif. C.2.1          | 36, 46     | El núm. 8.b del TDR exige que el líder del proyecto sea « <i>PMP, profesional titulado e Ingeniero Colegiado y Habilitado</i> », en tanto el requisito de calificación C.2.1 (pág. 46) solo exige el título de Ingeniero. Además, la <i>Advertencia</i> de la Base Estándar dispone que como requisito de formación académica « <i>solo puede consignarse “grado de bachiller” o “título profesional”</i> ». Exigir la certificación privada <b>PMP</b> y la <b>colegiatura habilitada</b> : (i) transgrede la Base Estándar; (ii) es desproporcionada; y (iii) restringe la concurrencia. Solicitamos eliminar dichas exigencias y uniformizar el perfil con el requisito de calificación.                                                                                 | Transgrede la Base Estándar y los Arts. 5.1 h), k) y l) Ley N.º 32069; Arts. 44.6 y 72 del Reglamento. |

continúa en la página siguiente. . .

| N.º | Sección / Capítulo                  | Numeral y Literal                    | Pág.  | Observación (debidamente motivada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artículo y norma que se vulnera                                                                        |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Capítulo III — TDR                  | 5.1, ítems 11 y 12                   | 24    | El TDR exige (ítem 11) « <i>una conexión activa, propia y directa de como mínimo 100Gbps al NAP Perú</i> » y (ítem 12) « <i>un gran ancho de banda hacia Internet Internacional (100Gbps como mínimo) . . . mediante operadores TIER1</i> », para un requerimiento efectivo de <b>dos (02) enlaces de 1 Gbps</b> . La exigencia es <b>manifiestamente desproporcionada</b> respecto del objeto y limita la concurrencia a grandes operadores, sin sustento de su necesidad. Solicitamos reducir dichas capacidades a las necesidades reales del servicio o eliminarlas como condición.                                                                                                                               | Art. 5.1 h) y l) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.                                              |
| 4   | Capítulo IV — Evaluación de Ofertas | 4.1 (Factores de Evaluación) y 4.1.2 | 48–50 | La evaluación técnica (100 puntos) se compone <b>únicamente</b> de tres certificaciones ISO “facultativas”: Sostenibilidad Ambiental ISO 14001 (20 pts), Integridad/Antisoborno ISO 37001 (40 pts) y Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 (40 pts); y se exige un <b>puntaje técnico mínimo de 70 puntos</b> para pasar a la evaluación económica. En la práctica, no se alcanzan 70 puntos sin al menos las dos certificaciones de 40 puntos, por lo que factores “facultativos” operan como <b>requisitos de admisión de facto</b> , restringiendo la competencia y afectando a las MYPE (cuya experiencia se reduce a S/ 33,000). Solicitamos reformular los factores y/o reducir el puntaje técnico mínimo. | Art. 5.1 h), j) y k) Ley N.º 32069; Art. 131 del Reglamento (trato a las MYPE en modalidad abreviada). |
| 5   | Capítulo IV — Evaluación de Ofertas | Cuadro Resumen de Factores           | 50    | El detalle de los factores los identifica como “B. Sostenibilidad Ambiental”, “C. Integridad” y “D. Sistema de Gestión de la Calidad”; pero el “Cuadro Resumen de Factores de Evaluación” los identifica como “E. Sostenibilidad Ambiental (20)”, “F. Integridad (40)” y “J. Sistema de Gestión de la Calidad (40)”. La <b>discordancia</b> en la denominación/literal genera incertidumbre sobre los factores y puntajes aplicables. Solicitamos corregir y uniformizar la identificación de los factores.                                                                                                                                                                                                          | Art. 5.1 i) y k) Ley N.º 32069.                                                                        |
| 6   | Capítulo III — TDR                  | 5.4 Servicio Anti DDoS               | 28–29 | El TDR dispone: « <i>No se aceptarán soluciones en las que la protección DDoS sea una funcionalidad adicional de equipos firewall, NGFW, ADC y/o Routers</i> », exigiendo un entorno en nube « <i>perteneciente a su propia red e infraestructura</i> ». Esta exclusión <i>a priori</i> de soluciones técnicamente equivalentes (p. ej. plataformas de <i>scrubbing</i> de terceros o protecciones integradas) restringe la concurrencia sin sustento, pese a exigirse solo una capacidad de mitigación de « <i>al menos 5 Gbps</i> ». Solicitamos admitir soluciones equivalentes que cumplan los parámetros técnicos exigidos.                                                                                     | Art. 5.1 h), j) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.                                          |
|     |                                     |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total de observaciones: 6</b>                                                                       |
|     |                                     |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total de consultas y/u observaciones: 18</b>                                                        |